

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3517/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามธนาคาร
จำกัด

โจทก์

บริษัทจักรกลการเกษตร จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 321, มาตรา 341

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 183

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้ จำเลยให้การต่อสู้ว่าได้ส่งมอบรถแทรกเตอร์ชำระหนี้ให้โจทก์แล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นไว้เพียงว่า จำเลยได้เอารถแทรกเตอร์มาใช้หนี้ตามฟ้อง หนี้ระงับแล้วหรือไม่ ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นเรื่องมีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ ไม่ใช่เรื่องหักกลบลบหนี้ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องหักกลบลบหนี้จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ไป ๒ ครั้ง ครั้งแรก ๗๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สอง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำเลยไม่ชำระ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินดัง

กล่าวรวมดอกเบี้ยยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๓,๔๓๔,๗๕๓.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๑ สั่งซื้อรถแทรกเตอร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย โจทก์ได้ออกเงินทรองจ่ายค่าต่าง ๆ รวมเป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท แทนจำเลยที่ ๑ จึงให้จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ไว้ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับเงินตามสัญญาสัญญาและคำประกันไม่สมบูรณ์ จำเลยที่ ๑ ได้ชำระหนี้โดยส่งมอบรถแทรกเตอร์ ๘ คัน รวมเป็นเงิน ๒,๘๘๐.๐๐๐ บาท ให้โจทก์ไปแล้ว มูลหนี้ตามสัญญาสัญญาและสัญญาคำประกันจึงระงับสิ้นไป โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยซ้อนดอกเบี้ยย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๓,๔๓๔,๗๕๓.๖๓ บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๕๘๕,๘๙๒.๙๑ บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ได้ตกลงหักกลบลบหนี้กันแล้ว โดยจำเลยที่ ๑ เอารถแทรกเตอร์ชำระหนี้แทนเป็นการวินิจฉัยไม่ตรงตามประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ จึงเป็นการไม่ชอบ และฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ นำรถมาหักกลบลบหนี้หรือดีใช้หนี้โจทก์แต่ประการใดนั้น เห็นว่าศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาสัญญา โดยมีการแปลงหนี้จากหนี้เงินทรองจ่ายต่าง ๆ ที่โจทก์ออกแทนให้จำเลยที่ ๑ ไป และสัญญาซื้อขายรถ

แทรกเตอร์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ คู่สัญญาที่ไม่ได้มีเจตนาจะให้ผูกพันกันตามสัญญา ซึ่งฝ่ายจำเลยมิได้ฎีกาหรือแก้ฎีกาแต่อย่างใดข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยดังกล่าว สำหรับปัญหาเรื่องการหักกลบลบหนี้ นั้น จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้เฉพาะเรื่องได้ส่งมอบรถแทรกเตอร์ให้โจทก์ ๘ คัน ชำระหนี้ให้โจทก์แล้ว ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดประเด็นไว้เพียงว่า จำเลยได้เอารถแทรกเตอร์ดีใช้หนี้ตามฟ้อง หนี้ระงับแล้วหรือไม่ ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นเรื่องมีการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ ไม่ใช่เป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑ นอกจากนี้จำเลยมิได้ฟ้องแย้งที่จะขอหักกลบลบหนี้กับหนี้อะไรจากโจทก์ดั่งนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้จึงเป็นการวินิจฉัยประเด็น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยคงมีเพียงว่า จำเลยที่ ๑ ได้เอารถแทรกเตอร์ดีใช้หนี้โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ส่งมอบรถแทรกเตอร์จำนวน ๘ คัน ชำระหนี้แทนเงินตามสัญญา จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ แต่โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นจากจำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ตามลำดับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยติดดอกเบี้ยยอย่างวิธีธรรมดา.

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลแพ่ง - นายสมปอง เสนเนียม

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ